

1500122-10.2020.8.26.0560

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... em sua casa de fato eram para o tráfico e para o seu uso. Quando foi preso ainda cumpria pena de prestação de serviços comunitários por outro tráfico que foi condenado.

A prova se mostrou suficiente para comprovar que a droga estava efetivamente em poder do réu e se destinava ao tráfico. O próprio réu admitiu portar a droga descrita na denúncia.

Ainda, nunca é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500122-10.2020.8.26.0560 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500122-10.2020.8.26.0560

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131167/2020 - DISE-

DEL.SEC.VOTUPORANGA, 11636649 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA, 53/20/526 - DISE-

DEL.SEC.VOTUPORANGA, 2131167 - DISE- DEL.SEC.VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ryan Amaro Alves

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

RYAN AMARO ALVES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia, hora e local descritos, o denunciado, em tese, vendeu 02 (duas) porções de cocaína, na forma de crack, pesando o total de 0,4g, a Reginaldo Santos da Silva, bem como guardava, para fins de tráfico e sem autorização legal ou regulamentar, mais 07 (sete) porções da mesma droga, das quais duas eram maiores e somavam o peso de aproximadamente 4,8g, e outras 05 (cinco) porções eram menores e pesavam o total de 1,6g.

Preso em flagrante, o réu teve sua prisão preventiva decretada durante audiência de custódia (fls. 62/63).

O acusado foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 152/155).

A denúncia foi recebida (fls. 161/162).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas de acusação. O acusado foi interrogado.

Em alegações finais a acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição, além de outras teses defensivas subsidiárias.

É o RELATÓRIO do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal merece ser julgada procedente.

No mérito propriamente dito, a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição/apreensão (fls. 14), pelo laudo de constatação (fls. 24/26), pelo exame químico-toxicológico (fls. 102/104), e pela prova oral produzida.

A autoria é inconteste.

A testemunha de acusação, Augusto Cesar da Silva, disse que já dispunham de informações sobre o réu estar praticando o tráfico de drogas. O réu é conhecido nos meios policiais. Na data dos fatos, presenciou o momento que Reginaldo, usuário de drogas, compareceu ao local para adquirir entorpecentes. Abordado após deixar a residência do réu, com Reginaldo foram encontradas duas porções de crack. Ele confirmou ter adquirido de Ryan por R\$ 20,00. Ele disse que estava adquirindo entorpecente havia três meses. Abordado, o réu admitiu o tráfico. Ele indicou onde guardava mais entorpecentes. Foram localizadas mais 02 porções grandes e outras 05 menores, todas de cocaína, na forma de "crack", embaixo do colchão de um berço, além da quantia de R\$ 129,00, dinheiro esse auferido com o tráfico. A quantidade de "crack" apreendida renderia outras 30 porções.

A testemunha de acusação, Luiz Fernando Quadreli, disse que viu quando o viciado entrou na casa do réu e logo saiu. O réu admitiu a venda de duas pedras de "crack" ao viciado. O réu ainda cumpria pena, mas não parou de traficar. Tiveram notícia que ela ainda trafica.

Interrogado perante a Autoridade Policial, o réu disse confessou a traficância. Em Juízo confessou ter vendido drogas ao viciado. As porções encontradas em sua casa de fato eram para o tráfico e para o seu uso. Quando foi preso ainda cumpria pena de prestação de serviços comunitários por outro tráfico que foi condenado.

A prova se mostrou suficiente para comprovar que a droga estava efetivamente em poder do réu e se destinava ao tráfico. O próprio réu admitiu portar a droga descrita na denúncia.

Ainda, nunca é demais lembrar que o testemunho policial goza de credibilidade tanto quanto outro qualquer, sendo que, para ter retirado o seu valor probante, é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção. Aliás, seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e, depois, negar-lhes crédito quando prestassem conta de suas diligências. Em outras palavras, o depoimento policial não merece reparo, sendo que a jurisprudência é uníssona ao reconhecer a validade das declarações prestadas por policiais.

Realmente, "(...) É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" (STF 1ª T. HC87.662/PE Rel. Min. Carlos Britto j. 05.09.2006 DJU 16.02.2007LexSTF 339:417).

No mesmo sentido, "(...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante" (LexSTJ 125:338).Destarte, "(...) Nada existe nos autos que possa desabonar os depoimentos dos policiais, invocados na sentença, confirmada no acórdão. Além da comprovação da

materialidade do delito, a prova testemunhal decorrente de declarações dos policiais foi colhida, em juízo, assegurado o contraditório, inexistindo qualquer elemento a indicar pretendessem os policiais incriminar inocentes" (STF 2ª T. HC 77.565/SP Rel. Min. Néri da Silveira j. 29.09.1998DJU 02.02.2007, p. 74). Outrossim, a título de argumentação, como bem destaca o seguinte julgado, a denúncia anônima representa importante instrumento no combate ao tráfico de drogas:"(...) No tocante à delação anônima, não se pode olvidar que as notícias-crime levadas ao conhecimento do Estado sob o manto do anonimato têm auxiliado de forma significativa na repressão ao crime. Essa, inclusive, é a razão pela qual os órgãos de Segurança Pública mantêm um serviço para colher esses comunicados, conhecido popularmente como 'disque-denúncia'. Assim, não há ilegalidade na instauração de investigações deflagradas por denúncia anônima, eis que a autoridade tem o dever de apurar a veracidade dos fatos alegados, desde que se proceda com a devida cautela, o que se revela no presente caso, pois tanto a investigação quanto a ação penal foram conduzidas dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. (...) Ademais, in casu, a delação anônima culminou com a elucidação dos fatos, não podendo ser taxada de mendaz ou infundada" (TJSP- 4ª Câmara de Direito Criminal- Ap0002118-10.2015.8.26.0620/Taquarituba - Rel. Des. Camilo Lélis - j. 09.08.2016).

Neste sentido, toda a prova judicial, corroborada pela não menos robusta prova extrajudicial. Vai daí, pois, a condenação do réu é do mais absoluto rigor, muito bem provada nos autos a sua autoria criminoso, mercê de provas idôneas e suficientes à sua responsabilização criminal. Tanto é que, em situações praticamente idênticas às dos autos, decidiu-se:

"MATERIALIDADE - auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo - comprovação que o material apreendido é droga- maconha e cocaína. AUTORIA - depoimento policial que indica a apreensão de droga - validade - depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado - inocorrência no caso em tela. TRÁFICO - destinação a terceiros - indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal; apreensão de quantia em dinheiro; denúncia anônima confirmando a traficância - tipo congruente (...)" (TJSP - 7ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0001689-65.2015.8.26.0160/Descalvado - Rel. Des. Lauro Mens de Mello - j. 24.05.2017); "Apelação - Tráfico de drogas (art. 33, 'caput', § 4º da Lei 11.343/06) - Recurso defensivo - Preliminar - Nulidade - Ilegalidade de provas - Busca e apreensão realizada em sua residência não foi precedida de ordem judicial - Inocorrência - Delito permanente - Prescindível o mandando de busca e apreensão na prisão em flagrante - Precedentes do STJ - Preliminar rejeitada. Mérito - Absolvição pretendida - Insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria demonstradas - Apreensão de 144 invólucros plásticos de cocaína, pesando 34,78g e a quantia de R\$ 80,00, em posse do acusado - Firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela diligência - Condenação de rigor - Desclassificação da conduta imputada ao agente para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 - Impossibilidade - A quantidade, natureza e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas às circunstâncias fáticas do delito, revelam a traficância. Dosimetria - A pena fixada não merece qualquer tipo de reparo - Regime fechado de rigor - Trata-se de crime hediondo, em que há a necessidade de maior repressão criminal. Recurso improvido." (TJSP - 11ª Câmara de Direito Criminal - Ap 0034755-05.2014.8.26.0602/Sorocaba - Rel. Des. Salles Abreu - j. 04.11.2015). Caracterizada, portanto, a traficância. Passo, portanto, à dosimetria da pena.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na fixação da pena, antes, sempre atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal e respeitado o sistema trifásico, diante dos maus antecedentes ostentados pelo acusado, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6, perfazendo uma pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Observo que o réu confessou a traficância. Entretanto, ele é reincidente (fls. 45), circunstância essa preponderante sobre a confissão, motivo pelo qual deixo de considera-la e agravo a pena até aqui encontrada em 1/6, perfazendo 06 anos, 09

meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Por fim, na terceira fase de dosimetria da pena, entendo não ser possível a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que as provas carreadas aos autos demonstraram que o réu pautou sua vida pela prática delituosa, o que afasta a aplicação do redutor legal.

A minguia de causas legais ou especiais, a autorizar novas modificações, torno definitivas as penas até aqui encontradas, pois, suficiente para a punição e consentânea com a capacidade econômica do réu.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, cabe aqui uma observação.

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM AGRAVO nº 1.052.700/MG, Rel. MIN. EDSON FACHIN, estabeleceu, para os crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, que "É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal".

Assim, atentando-se aos parâmetros estabelecidos no art. 33 da Lei Penal, verifico que, ante a reincidência ostentada pelo réu, bem como pelas circunstâncias fáticas aqui demonstradas, não restam dúvidas de que o regime inicial fechado é que mais recomendável para os fins de uma efetiva reprimenda. Assim, nos casos de tráfico de drogas, a culpabilidade do réu deve ter uma maior reprovabilidade, já que representa um verdadeiro câncer para qualquer sociedade deste planeta, por causa dos nefastos desdobramentos criminais que dele resulta, causando sérias consequências a toda a sociedade. Desta forma, por uma aplicação conjugada dos arts. 33, § 3º, e 59, ambos do Código Penal, entendo que o regime inicial fechado é o que mais atende à reprovabilidade do réu no caso em apreço, inclusive pelo fato de ser reincidente, e que atende às nefastas consequências sociais causadas pelo tráfico.

Nesta linha, mostra-se oportuno trazer as lições descritas nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001686-02.2015.8.26.0584, do E. TJSP, Rel. MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO, j. em 15 de março de 2018, no seguinte sentido:

"Quanto ao regime inicial de cumprimento das penas, fixa-se o inicial fechado para todas as apelantes, já que os crimes cometidos, além de atingirem o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribuem para a prática de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que os agora imputados, como é notório. Aliás, o tráfico e a associação para o tráfico permitem que marginais dados à prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas, adquiram "coragem" para as empreitadas criminosas. Também o espúrio comércio e a associação para sua prática fazem campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das consequências dessas danosas condutas, a formar multidões de dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar. Igualmente como consequência do tráfico e da associação para o tráfico, tem-se a queda da produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde, já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um incentivo à prática do comércio ilegal e da associação para ele, causando na sociedade a sensação de impunidade daquele que do tráfico faz seu meio de vida. Por todos esses motivos, impõe-se o regime inicial mais severo" (grifei).

Anoto, por oportuno, que a fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merecem acolhida, pois o delito é assemelhado aos hediondos, bem como existe vedação legal expressa nesse sentido (art. 44, da Lei 11.343/06).

As circunstâncias acima expostas envolvendo o caso concreto levam à justificação da prisão preventiva, notadamente com base no risco da concreta reiteração delitiva, já que a liberdade do agente oferece um estado real de perigo. Neste ponto, convém lembrar a observação de Schumann, coincidente com o cotidiano da jurisdição criminal, no sentido de que a experiência com a prática do Direito Penal mostra até mesmo uma diminuição na aceitação da norma (Schumann, Karl F., *Positive Generalprävention. Ergebnisse und Chancen der Forschung*. Heidelberg, 1989, p. 51). Ainda dentro desta análise, como prevenção, a norma penal, cujo processo penal é o

seu instrumento, visa a criar oportunidades de influência na manutenção (ou até mesmo reiteração) de valores considerados socialmente importantes. A prisão preventiva, de uma forma geral, constitui um instrumento importante na busca deste objetivo. Mais do que isso: como especial prevenção (Karl-Ludwig Kunz e Tobias Singelnstein: Kriminologie, Eine Grundlegung, Berna, 7º edição, p. 293), é um instrumento à satisfação da norma penal, na forma de detenção daquele que a ofende, e procura, na medida das suas possibilidades, influenciar o agente na busca de um comportamento futuro em conformidade com a lei (Rechtskonformen).
Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois a ele foi concedida liberdade provisória em ordem de Habeas Corpus. Expeça-se o necessário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO RYAN AMARO ALVES, qualificados nos autos, por infração ao disposto nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, a ser cumprida no regime fechado, multa esse que fica fixada no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
Conforme a fundamentação, o réu iniciará o cumprimento da pena corporal no regime fechado, observando-se que eventual progressão de regime prisional caberá ao r. Juízo de Direito da Vara Execução das Execuções Criminais.
Anoto, por oportuno, que a fixação de regime mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não merecem acolhida, pois o delito é assemelhado aos hediondos, bem como existe vedação legal expressa nesse sentido (art. 44, da Lei 11.343/06).
Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois a ele foi concedida liberdade provisória em ordem de Habeas Corpus. Expeça-se o necessário.
Nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/2006, declaro perdido em favor da União os valores e o objeto apreendidos nos autos e depositado às fls. 14, já que não comprovada, efetivamente, a origem lícita do dinheiro nem do celular.
Deixo de fixar a indenização a que se refere o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porque não há parâmetros para tanto.
Após o trânsito em julgado expeça-se a carta de guia para o devido cumprimento da pena acima imposta.
Custas na forma da lei.
P.I.

Votuporanga, 06 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA